



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/93/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 תובעת גבאי & שיינדל ניהול ואחזקת מבנים בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד סער רויטל מגי
שד לכיש 17, קריית גת
טל': 0527046460

נגד

1 נתבע בראל אפרים,
הצדפים 6, אשקלון
טל': 0544348788

פסק דין

1. בהתאם להחלטתי בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 8.9.25, הגיש הנתבע פרוטוקול אסיפה של בעלי הדירות באגף 2 (רח' הצדפים 6) במסגרתה נבחר הנתבע לנציגות בעלי הדירות באגף זה.
2. כמו כן הוגשה לפני הודעת התובעת בנוגע לתקנון המוסכם של הבית המשותף מושא התביעה.

טענות התובעת

3. התובעת הגישה תקנון מוסכם הנושא חותמת של רשות מקרקעי ישראל ומפנה לסעיף 7 לתקנון המוסכם לפיו על בעלי הדירות בבית המשותף לבחור "נציגות על" שתנהל את הרכוש המשותף של הבית כולו, המכונה "הרכוש המשותף הכללי". סעיף זה מחזק טענתה כי הנציגות שנבחרה היתה ונועדה לשמש כנציגות לכלל בעלי הדירות של הבית המשותף וכלל המבנים במתחם וחתמתה מחייבת את כלל בעלי הדירות.
4. גם בחוזה המכר עליו חתם הנתבע נרשם כי ניהול ובצוע השירותים המשותפים לכלל בעלי הדירות יבוצעו ע"י חברת הניהול וההחזקה סיגרונה ניהול ואחזקת מבנים בע"מ, או חברת ניהול אחרת שתיבחר ע"י המוכר ונציגות הדיירים. הנציגות שחתמה על ההסכם עם חברת סיגרונה היא אותה נציגות שחתמה על ההסכם עם התובעת.

דיון והכרעה

5. אפתח ואבהיר כי "התקנון המוסכם" אינו יכול להיחשב ככזה כל עוד לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים וזאת מן הטעם כי בעל דירה שרכש דירה שלא מאת החברה היזמית, או מי שבכוונתו לרכוש כיום דירה בבית המשותף אינו יכול לעיין בתקנון המוסכם ואינו יכול לכלכל צעדיו בהתאם להוראות המפורטות בו. תקנון מוסכם שטרם נרשם מחייב רק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/93/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בעל דירה שנתן מראש הסכמתו בנושא ליזם הפרויקט. הואיל והנתבע רכש דירתו מיזם הפרויקט אניח כי התקנון שצורף מחייב אותו וכמובן גם את התובעת.
6. התקנון עליו מבקשת להסתמך התובעת מאמת את הנחתי, כפי שפורטה בהחלטתי מיום 8.9.25, כי הבית המשותף מושא התביעה הנו "בית מורכב" כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1959 (להלן: **חוק המקרקעין**). בהתאם, הבית המשותף מורכב משלושה מבנים כאשר מבנה II כולל בתוכו רק את חדר החשמל לגביו נקבע כי לא ישא בהוצאות התחזוקה והניהול. דירות המגורים מתפרסות של שני מבנים – מבנה I ומבנה III, כאשר מבנה III כולל 3 אגפים. אגף 2 כולל את חלקות משנה 62-65 ובהן דירת הנתבע (ראו סעיף 4 לתקנון).
7. סעיף 4 לתקנון האמור מורה כך:
- א. הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה/אגף יהיה בשימוש הדירות שבאותו אגף/מבנה בלבד.
- ב. הרכוש המשותף שאינו בתחום המבנים/האגפים יהווה רכוש משותף של כל הדירות.
8. זאת ועוד, אני סבור כי סעיף 7 לתקנון עומד דווקא בסתירה לעמדת התובעת. וכך מורה סעיף 7 לתקנון:
- א. בעלי הדירות בכל מבנה/אגף יבחרו מתוכם נציגות שתנהל את הרכוש המשותף השייך לאותו המבנה/אגף ולצורך כך יהיו מוקנות לה כל הסמכויות על פי פרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.
- ב. בעלי כל הדירות בבית יבחרו מתוכם נציגות (שתקרא להלן – "נציגות-על") שתנהל את הרכוש המשותף של הבית המשותף כולו (להלן – "הרכוש המשותף הכללי") בנציגות זו יהיה נציג אחד לפחות מנציגות כל מבנה/אגף ולצורך כך יהיו מוקנות לה כל הסמכויות על פי פרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (הדגש אינו במקור - א.א.).
9. התובעת מבקשת בהודעתה האחרונה להסתמך על הסכם ניהול שנחתם ביום 14.5.22 עם חברי נציגות הבית המשותף בטענה כי בהסכם זה לא נעשתה הפרדה או אבחנה בין הבניינים והאגפים השונים ועל כן חתימת חברי הנציגות על הסכם זה מחייבת גם את הנתבע. **ספק בעיני אם ההסכם האמור שצורף להודעת התובעת, בכוחו לחייב את הנתבע ככל ולא חתום עליו נציג של אגף 2, מכל מקום, הסכם זה נחתם עם חברת סיגרונה ניהול ואחזקות מבנים בע"מ ולא עם התובעת!** משעה שנחתם הסכם ניהול ותחזוקה בין התובעת לבין מי שהיא סבורה היתה כי היא מהווה נציגות של כלל בעלי הדירות וכאשר התובעת החליפה חברת ניהול ותחזוקה אחרת שפעלה בבית המשותף, אין התובעת יכולה להסתמך על האמור בהסכם המכר שבין הנתבע לחברה היזמית. יתרה מזו, גם בהסכם המכר נרשם במפורש כי לכל אגף תכון נציגות ומעליה תכון נציגות-על.
10. עילת התביעה מכוחה הוגשה התביעה דן כנגד הנתבע מסתמכת על הטענה כי התובעת מונתה כדין כ"מתחזק", דהיינו בהתאם לסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין וכי חוב דמי הניהול שנדרש הנתבע לשלם לה מהווה חלק מהוצאות הדרושות לניהול והחזקתו התקינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/93/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ולניהולו של הרכוש המשותף" אשר הנתבע חייב לשלם לפי חלקו בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
11. הנתבע טען, וטענה זו לא הוכחה בשום שלב ע"י התובעת, כי בקרב חברי הנציגות שחתמו על ההסכם עם התובעת, אשר עליו ביססה התובעת את תביעתה, לא נכלל נציג של אגף 2. הואיל וטרם הגשת התביעה ועובר לחתימה על ההסכם עם התובעת לא נבחרה נציגות עבור אגף 2 ואף לא נוהל מו"מ נפרד עם ארבעת בעלי הדירות שבאגף זה, לא ניתן לטעון כי מונתה לבית המשותף "נציגות-על" כדין שכן על נציגות העל לכלול נציג של אגף 2 ולא ניתן לטעון כי נחתם הסכם מחייב בין התובעת לבין אגף 2.
12. אני סבור כי לפי דרך המלך והוראות התקנון המוסכם (שטרם נרשם) על התובעת להתקשר בהסכם ניהול עם "נציגות-העל" של הבית המשותף וכזו מעולם לא נבחרה. לחלופין, רשאית התובעת להתקשר בהסכם נפרד עם בנין I, ובהסכם נוסף עם אגף II ובלבד שכל נציגי האגפים חתומים על הסכם זה. לחילופי חילופין, נדרשת התובעת כיום להתקשר בהסכם נפרד עם נציגות אגף 2.
13. לאור המקובץ לעיל אני קובע כי אין להכיר במעמדה של התובעת כ"מתחזק" בנוגע לאגף 2 ולבעלי הדירות המרכיבות אותו. לפיכך נשמט הבסיס תחת התביעה דנן ואני מורה על דחייתה.
14. אבקש לציין כי השירותים שהתובעת נדרשת לספק לבית המשותף כולו כוללים גם תחזוקה של "רכוש משותף כללי", דהיינו כזה שגם בעלי הדירות באגף 2, לרבות הנתבע עצמו, נהנים ממנו, כגון טיפול בגינה המשותפת, אחזקת החניון המשותף, ניקיון ותחזוקה בשטחים שאינם נמצאים בתחומי אגף או מבנה. לתובעת עומדת עילת תביעה כנגד הנתבע מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט הכלליים ולא מתוקף מעמדה כמתחזק והיא רשאית למצות זכויותיה בגין עילה זו לפני הערכאה המוסמכת.
15. במבט צופה פני עתיד, הרי שהנתבע, וניתן להניח כי גם יתר בעלי הדירות באגף 2, מוכן להתקשר בהסכם עם התובעת ולשלם לה דמי ניהול בהתחשב במאפייניו הייחודיים של אגף 2. מן הראוי כי ייחתם הסכם ניהול נפרד עם נציגות אגף 2 אשר יביא בחשבון את מיקומו והיקף השטחים שכולל אגף זה על מנת שיתרום את חלקם ההוגן בהוצאות תחזוקת השטחים המשותפים הכללים. כעת, משמונתה נציגות לאגף 2, נסללה הדרך לעשות כן.
16. התובעת תשא בהוצאות הנתבע בסך של 500 ₪, לתשלום תוך 30 יום.

ניתן ביום 26 אוקטובר 2025, ד' חשון תשפ"ו, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**